

1503213-83.2020.8.26.0536

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: José Romano Lucarini

Comarca: Santos

Foro: Foro de Santos

Vara: Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2262274/2020 - 05º D.P. SANTOS, 14274300 -

05º D.P. SANTOS, 1563/20/215

Autor:

Justiça Pública

Indiciado e Indiciado:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA GARCIA e outro

CONCLUSÃO: Aos 21 dias do mês de outubro de 2022, faço estes autos conclusos ao MM. Juiz de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santos

Foro de Santos

1ª Vara Criminal

Praça José Bonifácio, s/n, Santos-SP - cep 11013-910

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1503213-83.2020.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503213-83.2020.8.26.0536

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2262274/2020 - 05º D.P. SANTOS, 14274300 -

05º D.P. SANTOS, 1563/20/215

Autor:

Justiça Pública

Indiciado e Indiciado:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA GARCIA e outro

CONCLUSÃO: Aos 21 dias do mês de outubro de 2022, faço estes autos conclusos ao MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal, Dr. José Romano Lucarini. Assistente Judiciário _____

- Tuane Bazante Vieira Orefice -

Ama sem paixão, espera sem angústia, trabalha sem expectativa de recompensa, serve a todos sem perguntar, aprende as lições da vida sem revolta, humilha-te sem ruído ante os desígnios superiores, renuncia aos teus próprios desejos, sem lágrimas tempestuosas, e a vontade justa e compassiva do Pai iluminar-te-á constantemente o coração fraterno e o caminho redentor!

Francisco Cândido Xavier - Irmão Jacob

Vistos, etc.

CARLOS HENRIQUE BARBOSA GARCIA, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Isto porque no dia 22 de outubro de 2020, por volta de 9 horas e 45 minutos, na Praça José Lamachia, em frente ao nº 84, bairro do Bom Retiro, em Santos, guardava 70 (setenta) porções de Cannabis Sativa L (Maconha), pesando 70g (setenta gramas), 246 (duzentas e quarenta e seis) porções de cocaína, pesando 240g (duzentos e quarenta gramas), e 78 (setenta e oito) pedras de crack (derivado da cocaína), pesando 70g (setenta gramas), substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de constatação preliminar de fls. 8/9.

A denúncia veio instruída com o inquérito policial de fls. 01 a 55.

Recebida a denúncia, o réu foi regularmente citado e respondeu à acusação.

Dois depoimentos foram colhidos durante a instrução. Após a inquirição da última testemunha o réu foi interrogado. Ainda em audiência, nenhuma diligência foi requerida.

Vieram as alegações finais.

É o relatório.

D E C I D O.

Robson Eduardo Diamant, Policial Militar, estava em operação no local, conhecido como ponto de tráfico, quando viu o réu.

Ele foi abordado, quando nada de ilícito foi encontrado. Indicou onde estava um veículo, cuja chave estava em seu poder. Foi até um local onde deveria estar. Mas não encontraram.

Ele estava tentando enganar a equipe, para poder se evadir. Voltaram ao local da abordagem, quando ele tentou se evadir. Enquanto isso, diligenciaram na praça, testando a chave nas motos que estavam paradas. Encontraram a moto.

Dentro do baú acharam uma sacola com entorpecente e dinheiro. Eram várias porções de maconha, cocaína e "crack", além de 50,00 em dinheiro.

Na ocasião, ele confirmou que a motocicleta era dele, bem como que estava comercializando a droga ali na praça. A moto era uma "Biz".

Felipe Taffarel de Moura Moraes, também Policial Militar, confirmou o depoimento anterior, em nada divergindo. A operação no local era por causa da visita que o governador faria no local.

Abordaram o réu na praça. Não se recorda do tipo de entorpecente que encontraram. Foram no endereço da moto, mas a mãe da proprietária disse que ela tinha vendo, mas não sabia para quem.

Ora, se essa diligência foi necessária, é porque os policiais tinham dúvida acerca da propriedade do veículo.

Acredita que a proprietária da moto esteve na delegacia, mas não soube indicar para quem havia vendido.

Ao ser interrogado, o réu negou a imputação lançada contra si. Estava sentado próximo da porta da casa de sua mulher, quando os policiais chegaram em comboio e o

abordaram. Levaram-no para dentro do beco.

Já o haviam revistado e não encontraram nada. No beco fizeram várias perguntas e fizeram agressões. Depois colocaram-no na viatura e pararam em frente a uma porta e o levaram para o 5º DP. No momento em que estava com os policiais, eles não apresentaram nada, como tendo sido por eles encontrado.

A moto mencionada pelos policiais não era sua. Nem mesmo tinha condição de comprar moto. É usuário de maconha.

Ao cabo da fase probatória, não tenho a menor convicção acerca da dinâmica dos fatos.

Ao que parece, nem mesmo os policiais tiveram certeza sobre a propriedade da moto. Tanto, que foi necessário pesquisar e diligenciar a respeito.

Sobre a traficância, de novo ao que parece, a convicção policial teve lastro, unicamente, nas palavras do réu que, informalmente, teria dito isso.

No entanto, nada confirmou essa traficância.

Muitas dúvidas restaram no espírito deste Juiz, o que impede um decreto condenatório.

Concluindo, nenhuma prova robusta foi produzida que pudesse dar suporte a uma condenação. Não há nenhuma evidência, isenta de qualquer tipo de dúvida, no sentido de que o réu tenha mesmo praticado o delito descrito na denúncia.

Assim sendo, a falta de provas deve favorece-lo, posto que ninguém pode ser condenado com base em meras suspeitas.

Destarte, não há outro caminho a ser trilhado, senão o da improcedência da ação.

Posto isso, e considerando tudo o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva. Em consequência, ABSOLVO o réu CARLOS HENRIQUE BARBOSA GARCIA das imputações que pesam sobre si, nos termos do artigo 386-VII, do CPP.

P. R. I. C.

Santos, 6 de dezembro de 2022.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). José Romano Lucarini

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA